

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1134/2531

นางสงวน สงหล้า

โจทก์

นางยุ้ย มากสิงห์ กับพวก

จำเลย

นายตามพ์ กิติภักย์พิบูลย์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 104)

จำเลยชำระค่าคำร้องไว้ 80 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วยและทำที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเดิม จำเลยทั้งสองยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองพร้อมบริวารออกไปพร้อมกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 10484 เลขที่ดิน 239 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท และทำที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิม สำหรับฟ้องแย้งให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมจำเลยที่ 2 ขอเข้าเป็น
คู่ความแทนจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 102,101)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ปชา วรรณพินิจ-junท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ